

1500973-68.2022.8.26.0628
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT
Comarca: Itapevi
Foro: Foro de Itapevi
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO GOMES DE ARAUJO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PETER ECKSCHMIEDT

Vistos.

Rodrigo Cardoso dos Santos e Eduardo Gomes de Araújo, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapevi
Foro de Itapevi
Vara Criminal
Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1500973-68.2022.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500973-68.2022.8.26.0628
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO GOMES DE ARAUJO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PETER ECKSCHMIEDT

Vistos.

Rodrigo Cardoso dos Santos e Eduardo Gomes de Araújo, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 12h06, na Av. Presidente Vargas, 974, Nova Itapevi, nesta cidade e comarca, RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado às fls. 04 e 16, e EDUARDO GOMES DE ARAÚJO, qualificado às fls. 05 e 19, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e com emprego de chave falsa, tentaram subtrair, para

eles, uma motocicleta pertencente à vítima Tarcísio Honório de Jesus, conforme auto de exibição, apreensão de fl. 22, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, a motocicleta da vítima estava estacionada na via pública acima indicada, momento em que os denunciados tentaram subtrair tal bem, utilizando uma chave "mixa".

Todavia, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina foram informados por um popular que havia pessoas que estavam em atitude suspeita, tentando fazer a ligação da moto, que estava com o alarme disparado, indicando o local, motivo pelo qual os agentes públicos foram até o bolsão de estacionamento indicado, instante em que avistaram os denunciados, os quais, ao verem os policiais, fugiram, abandonando a motocicleta e uma mochila contendo ferramentas e uma chave "mixa". Contudo, os agentes públicos saíram em perseguição aos denunciados e os encontraram no forro de uma escola, nas proximidades, realizando a prisão em flagrante."

Os acusados foram presos em flagrante em 26/05/2022, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertida a medida constritiva de liberdade em prisão preventiva, em relação ao réu Eduardo Gomes de Araújo. Ao corréu Rodrigo Cardos Santos, foi concedida a liberdade provisória (fls. 37/39).

A denúncia foi recebida em 06/06/2022(Denúncia).

Eduardo foi citado à fl. 96, o réu apresentou defesa às fls. 134/143, que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 147/148.

Por decisão de fls. 147/148, foi determinado a suspensão do processos, nos termos do artigo 366, do CPP, em relação ao acusado Rodrigo Cardoso Santos.

Na instrução, foi colhida a prova oral e o MP aditou a denúncia para constar a forma consumada. O feito foi desmembrado quanto ao réu Rodrigo.

Em debates, o Ministério Público, entendendo demonstradas tanto a materialidade quanto a autoria do delito, postulou a condenação, nos termos da denúncia.

A defesa, a seu turno, analisando e tecendo comentários acerca da prova acostada, com base na qual vislumbrou a insuficiência de elementos probatórios para emissão de condenação, pugnou pela absolvição, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fl. 22), boletim de ocorrência (fls. 23/24) e pelo laudo pericial (fls. 120/127).

Quanto à autoria, na pessoa do acusado, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.

A vítima Tarcísio Honório de Jesus, ouvido na delegacia (fl. 10), esclareceu "e havia ido ao médico, estacionando sua motocicleta na Rua José Michelote, altura do nº 136; que ao deixar o consultório, deu-se conta de que ela havia sido subtraída; que imediatamente acionou a polícia militar para denunciar a subtração, ocasião em que foi notificado que seu veículo já havia sido recuperado e se encontrava nesta delegacia; que nada mais tem a relatar sobre os fatos."

Em juízo ratificou seu depoimento.

O policial militar Élcio Aparecido de Oliveira Júnior, em solo policial (fl. 09), relatou "Que o depoente se encontrava em patrulhamento de rotina, quando foi abordado por um pedestre que desejava denunciar atitude que considerou suspeita; que referido pedestre relatou que havia visto dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta parar o veículo assim que seu alarme foi ativado e começar a mexer em sua fiação; que se dirigiu ao local indicado pelo denunciante, um bolsão de estacionamento localizado na Rodovia Nelson Tanchesí, e já avistou os agora indiciados, que ainda se encontravam debruçados sobre o veículo; que, assim que avistada a viatura policial, os citados indivíduos logo correram, abandonando a motocicleta e uma pequena mochila que abrigava uma chave mixa e algumas ferramentas; que foram perseguidos até que ingressaram num prédio próximo, mais tarde identificado como a Diretoria Municipal de Ensino; que o local foi isolado

por diversos policiais que atenderam a solicitação de apoio e as buscas pelos indiciados no interior do edifício foram iniciadas; que os dois autores foram localizados sobre o forro de gesso que compõe o sótão do imóvel e foram detidos; que na mochila abandonada foram localizadas uma chave mixa e algumas ferramentas; que o proprietário do veículo acionou a polícia militar para denunciar a subtração, ao que foi orientado a comparecer nesta delegacia."

Judicialmente manteve sua versão e disse que após a prisão dos réus os furtos de moto na região reduziram drasticamente.

O outro policial militar Jeferson Felipe Bezerra, no distrito policial (fl. 11), repisou o depoimento de seu colega de farda.

Nesta solenidade novamente repisou o depoimento de seu colega de farda.

O réu Eduardo Gomes Araújo, na presença da autoridade policial (fl. 05), alegou "que se dirigia a pé para o fórum de Itapevi, pois teria um "BO para resolver"; que então avistou o seu conhecido Rodrigo mexendo numa motocicleta com aparentes problemas mecânicos; que resolveu parar para ajudá-lo, acreditando que não havia nada de errado com a motocicleta, ocasião em que os policiais chegaram; que questionado sobre o porquê de ter corrido, sustentou que ficou assustado."

Sob o crivo do contraditório, o réu novamente negou os fatos.

Sendo assim, bem como por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe, eis que a versão do réu é inverossímil e restou isolada nos autos, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Sem antecedentes valoráveis. Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias inerentes a espécie. Consequências não extrapolaram o ordinário. A vítima não teve contribuição relevante.

Pois bem, analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 02 anos de reclusão.

Na segunda fase, elevo a pena em 1/3 por conta da reincidência do réu (fls. 166/168). Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 02 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado, por conta da reincidência, mais o pagamento de 13 dias multa no piso unitário legal.

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público:

(i) CONDENAR o réu Eduardo Gomes de Araújo como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal a 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Não há condenação à reparação mínima do dano de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto ausente pedido nesse sentido e debate nos autos sobre sua liquidação.

Permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do réu, INDEFIRO-LHE a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo porque não faria sentido libertá-lo agora que condenado a pena de reclusão, tendo passado toda a instrução do feito provisoriamente segregado. Desde já, EXPEÇA-SE A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

A propósito da disposição do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, assenta-se que o tempo pelo qual perdura a custódia cautelar não repercute no regime de cumprimento da pena fixado nesta sentença.

Com o trânsito em julgado (a) inserir o nome do réu no rol de culpados; (b) preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c) oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d) expedir a guia de execução definitiva; (e) intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e taxa judiciária e, em caso de não pagamento ou

infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA